



Data da Sessão: 12/03/2020
Pauta: 126
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0014899-76.2008.4.01.4100/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

EMENTA

CONVERSÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ÓBITO DO MANDANTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEBATE ENVOLVENDO O SEGUINTE TEMA: *(I) SE A MORTE DO OUTORGANTE DO MANDATO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL EXTINGUE AUTOMATICAMENTE OS PODERES OUTORGADOS AO MANDATÁRIO; E (II) SE DIANTE DA BOA-FÉ PODERIA HAVER EXCEPCIONAL MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS, JUSTIFICANDO A MANUTENÇÃO DA AÇÃO E HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES LEGAIS.* CONHECIDO E CONVERTIDO.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria convertê-lo em representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: (i) se a morte do outorgante do mandato antes do ajuizamento da ação judicial extingue automaticamente os poderes outorgados ao mandatário; e (ii) se diante da boa-fé poderia haver excepcional manutenção dos atos praticados, justificando a manutenção da ação e habilitação dos sucessores legais. Vencidos os Juízes Federais Luis Eduardo Bianchi, Polyana Falcão Brito, Ronaldo Desterro e Fábio Souza.

Brasília, 12 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado por ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000107162v4** e do código CRC **e84c4332**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ATANAIR NASSER RIBEIRO LOPES

Data e Hora: 16/03/2020, às 19:15:48

0014899-76.2008.4.01.4100

900000107162.V4 ANR.TNU© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

0014899-76.2008.4.01.4100

900000107162 .V4 ANR.TNU© VCL.TNU